



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII

in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° **54702/2018** RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2022, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

Parte_1 C.F. e P. IVA *P.IVA_1* in persona del vice presidente e legale rappresentante *pro tempore* *Parte_2*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rea e Gian Luca De Angelis per procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Nomentana n. 263,

ATTRICE,

nei confronti di

CP_1, C.F. **P.IVA_2** in persona del Sindaco *pro tempore* **Controparte_2** rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Alesii per procura generale alle liti per atto del notaio [...] **Per_1** del 4.8.2022, rep. n. 22013, racc. n. 11730, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,

CONVENUTA,

nonché nei confronti di

Controparte_3

[...] , C.F. e P. IVA **P.IVA_3**, che ha incorporato **Controparte_4** in persona del funzionario procuratore dott.ssa **CP_5** giusta procura *ad lites* per atto del notaio **Persona_2** di Roma del 22.9.2014, rep. n. 48967, racc. n. 24159, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Migli per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, chiamata in causa di terzo e domanda subordinata trasversale, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giovanni Alfredo Cesareo n. 26,

CONVENUTA, ATTRICE IN RICONVENZIONE E CHIAMANTE IN CAUSA,

nonché nei confronti di

Controparte_6 C.F. **P.IVA_4**, in persona dell'amministratore unico arch. **CP_7** [...] rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rea e Gian Luca De Angelis per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te domiciliata presso il loro studio in Roma, via Nomentana n. 263,

CHIAMATA IN CAUSA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE,

nonché nei confronti di

Controparte_8 subentrata a *CP_9* per effetto di scissione da *CP_8*
[...] a sua volta incorporante *CP_9* C.F. *P.IVA_5* in persona degli amministratori
legali rappresentanti *Controparte_10* e *CP_11* rappresentata e difesa dagli avvocati
Fabrizio Berliri e Costanza Nucci per procura in calce alla comparsa di risposta con domanda
riconvenzionale subordinata ed elett.te domiciliata presso il loro studio in Roma, via D. Chelini n. 5,

CHIAMATA IN CAUSA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE,

nonché nei confronti di

CP_12 C.F. *P.IVA_6* , in persona del legale rappresentante *pro tempore* *CP_13*
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rea e Gian Luca De Angelis per procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta ed elett.te domiciliata presso il loro studio in Roma, via Nomentana
n. 263,

CHIAMATA IN CAUSA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE,

nonché nei confronti di

Contr *Parte_3* C.F. *P.IVA_7* in persona del legale rappresentante *Parte_4* ,
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Livi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Timavo n. 3,

CHIAMATA IN CAUSA,

nonché nei confronti di

CP_15 già *Controparte_16* C.F. *P.IVA_8* , [...] *Controparte_17* , C.F. *P.IVA_9* , [...]

Controparte_18 C.F. *P.IVA_10* , *CP_19* incorporante **la** [...] *CP_20* C.F. *P.IVA_11* , ed *Controparte_21* [...] , C.F. *P.IVA_12*

CHIAMATE IN CAUSA CONTUMACI,

avente ad oggetto: Polizza cauzionale. Contratto autonomo di garanzia. Esclusione. Fideiussione. Azione di regresso del garante nei confronti dei contraenti. Ripetizione di indebito del garante nei confronti del beneficiario della polizza.

Conclusioni per il *Parte_1* “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa difesa, eccezione e domanda: a) accertare e dichiarare che *CP_1* ha illecitamente escusso in data 3.4.2016 dalla *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* [...] la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 1992 con riferimento all'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente la scuola materna edificata all'interno del perimetro consortile per la somma di €235.933,68 e che, di conseguenza, la *Controparte_4* attualmente [...] *Controparte_23* non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del Consorzio attore al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma; b) accertare e dichiarare che *CP_1* ha illecitamente escusso in data 29.3.2018 dalla *Controparte_4* attualmente [...] *Controparte_22* la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 1992 con riferimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale consortile per la somma di € 100.000,00 e che, di conseguenza, la *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del Consorzio attore al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma; c) condannare *CP_1* e *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* [...] per quanto di rispettiva competenza, a rispettare l'obbligo previsto dall'art. 21 della Convenzione Urbanistica del 1992 e, quindi a provvedere immediatamente allo svincolo (i) della fideiussione assicurativa sottoscritta con la *Parte_5* dai firmatari della predetta Convenzione in data 1.4.1992 e contraddistinta dal n. UR0008293 e (ii) delle sette appendici della stessa fideiussione con riferimento a tutte le opere collaudate dall'Amministrazione comunale con la nota prot. Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013 con efficacia retroattiva a far data dal 18 gennaio 2016

o con la differente decorrenza ritenuta di giustizia; d) in ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali svolte in comparsa di costituzione da parte di **Controparte_22**

[...] nei confronti del **Parte_1** e dei terzi chiamati in causa, previo accertamento della illiceità per le ragioni illustrate in citazione delle escussioni delle garanzie fideiussorie per cui é causa effettuate da **CP_1** in data 13.4.2016 e 29.3.2018, condannare **CP_1** a tenere indenne e mallevare lo stesso **Parte_1** da ogni conseguenza negativa derivante dall'accoglimento di tali domande riconvenzionali e quindi condannare **CP_1** a restituire al **Parte_1** qualsivoglia somma al cui pagamento in favore di **CP_4** il medesimo **Parte_1** fosse in ipotesi condannato all'esito dell'accoglimento delle medesime domande riconvenzionali. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari. Il **Parte_1** insiste, inoltre, per il rigetto della richiesta, formulata da **CP_4** nei confronti dell'ente attore, di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., per la somma di €335.933,68, per tutti i motivi meglio specificati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. e reiterati nel corso dell'udienza del 17.2.2021”.

Conclusioni per **CP_1** “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, *contrariis reiectis*, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata e rigettare la domanda di condanna proposta in via subordinata trasversale da [...]

Controparte_24 in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

Conclusioni per **Controparte_22** “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte svolte da parte della Concludente, rigettate le avverse istanze (anche istruttorie): A) rigettare la domanda svolta dal **Parte_1** nei confronti di **CP_4** (specie nella parte intesa a negare il diritto di regresso della Compagnia) poiché del tutto illegittima ed infondata; B) in via riconvenzionale nei confronti del **Parte_1** - accertare e dichiarare che, per effetto dei pagamenti effettuati in favore di **CP_1** in data 22.6.16 per € 297.905,68 (di cui € 235.933,68 per la mancata esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente alla scuola materna) ed in data 6.6.18 per € 100.000,00 (pagamenti effettuati all'esito delle formali escussioni della polizza UR 0008293), [...]

Controparte_22 va creditrice in via di regresso nei confronti del **Parte_1** della somma complessiva di € 335.933,68 (€ 235.933,68 + € 100.000,00) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; - per l'effetto, condannare lo stesso **Parte_1** (c.f. **P.IVA_1**), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma, via Iannicelli n. 10, al pagamento in favore della Concludente della predetta somma di €335.933,68 (ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia) oltre agli interessi legali come per Legge (al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dalla domanda) a decorrere dalle date dei

pagamenti in favore di **CP_1** (occorsi in data 22.6.16 quanto alla rimessa per € 235.933,68 ed in data 6.6.18 quanto alla rimessa per € 100.000,00) sino al soddisfo; C) nei confronti dei terzi chiamati:

- accertare e dichiarare che, per effetto dei pagamenti effettuati in favore di **CP_1** in data 22.6.16 per € 297.905,68 (di cui € 235.933,68 per la mancata esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente alla scuola materna) ed in data 6.6.18 per € 100.000,00 (pagamenti effettuati all'esito delle formali escussioni della polizza UR 0008293), **Controparte_22** [...] va creditrice in via di regresso degli stessi terzi chiamati delle somme a ciascuno spettanti;
- per l'effetto condannare: 1) **Controparte_8** (subentrata a **CP_9** per effetto di scissione da **CP_8** [...] a sua volta incorporante **CP_9**, C.F. **P.IVA_5** in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, via Caldonazzo n. 22/A, al pagamento in favore della Concludente della somma di €128.696,19 (pari alla percentuale di responsabilità del 38,31% rispetto al montante complessivo di €335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 2) **CP_25** (già **Controparte_16** C.F. **P.IVA_8** in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, vicolo di Monte Arsiccio n. 24, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 8.431,93 (pari alla percentuale di responsabilità del 2,51% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 3) **Controparte_6** C.F. **P.IVA_4**, in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, via Emanuele Ciaceri n. 22, al pagamento in favore della concludente della somma di € 18.308,38 (pari alla percentuale di responsabilità del 5,45% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 4) **CP_26** C.F. **P.IVA_6**, in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede di Roma, via del Forte Trionfale n. 5, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 3.661,67 (pari alla percentuale di responsabilità del 1,09% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 5) **Controparte_27**, C.F. **P.IVA_9**, in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, via della Divisione Torino n. 92, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 7.457,72 (pari alla percentuale di responsabilità del 2,22% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 6) **Parte_6** C.F. **P.IVA_13** in persona del leg.le rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma, via Lusitana n. 13, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 8.163,18 (pari alla percentuale di responsabilità del 2,43% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 7) **Controparte_18** C.F. **P.IVA_14**, in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, via della Giustiniana n. 670/C, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 3.460,11 (pari alla percentuale di responsabilità del 1,03% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 8) **Controparte_28** C.F.

P.IVA_12 , in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 55, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 24.288,00 (pari alla percentuale di responsabilità del 7,23% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; 9) **CP_19** (incorporante **CP_20** , C.F. **P.IVA_11** , in persona del leg.le rapp.te pro tempore, con sede in Roma, via Cassia n. 1279, al pagamento in favore della Concludente della somma di € 5.643,68 (pari alla percentuale di responsabilità del 1,68% rispetto al montante complessivo di € 335.933,68) ovvero, comunque, della diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia; oltre agli interessi legali come per legge (al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dalla domanda) sulle somme a ciascuno spettanti a decorrere dalle date dei pagamenti in favore di **CP_1** (occorsi in data 22.6.16 quanto alla rimessa per € 235.933,68 ed in data 6.6.18 quanto alla rimessa per €100.000,00) sino al soddisfo; D) in via subordinata trasversale nei confronti di **CP_1** nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare il carattere fraudolento delle escussioni e/o, comunque, ritenesse spettante alla Compagnia l'azione di indebito verso il beneficiario della garanzia – condannare la stessa **CP_1** a restituire ad **CP_4** le somme versate per complessivi € 335.933,68 (€235.933,68 + € 100.000,00) – oltre interessi (al saggio previsto ex art. 1284/4 cc dalla domanda) dalle date dei pagamenti (occorsi in data 22.6.16 quanto alla rimessa per € 235.933,68 ed in data 6.6.18 quanto alla rimessa per € 100.000,00) sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.

Conclusioni per **Controparte_8** “Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande tutte formulate nei confronti della **Controparte_8** per prescrizione e comunque per infondatezza in fatto e in diritto. In via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della **Controparte_22** e di condanna della [...] **CP_8** , voglia accertare e dichiarare che il **Parte_1** é obbligato a tenere indenne la **Controparte_8** da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio e condannarlo quindi a corrispondere alla **Controparte_8** le somme tutte che, anche a titolo di spese, questa fosse condannata a pagare alla **Controparte_22** . Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

Conclusioni per la **CP_26** ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa difesa, eccezione e domanda, ivi comprese le domande riconvenzionali svolte da **CP_4** nei confronti del **Parte_1** e dei terzi chiamati in causa, inclusa l'odierna comparente: a) dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta da **CP_4** nei confronti dell'odierna comparente ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n.28/2010, in quanto non preceduta dal previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione; b) accertare e dichiarare che **CP_1** ha illecitamente escusso in data 13.4.2016 dalla **Controparte_4** attualmente **Controparte_22** la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della

Convenzione del 1992 con riferimento alla esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente la scuola materna edificata all'interno del perimetro consortile per la somma di € 235.933,68 e che, di conseguenza, la *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* [...] non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del Consorzio attore al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma; c) accertare e dichiarare che *CP_1* ha illecitamente escusso in data 29.3.2018 dalla *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* [...] la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 1992 con riferimento alla esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale consortile per la somma di € 100.000,00 e che di conseguenza la *Controparte_4* [...] attualmente *Controparte_22* non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del Consorzio attore al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma; d) condannare *CP_1* e *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* per quanto di rispettiva competenza, a rispettare l'obbligo previsto all'art. 21 della Convenzione Urbanistica del 1992 e, quindi, a provvedere immediatamente allo svincolo (i) della fideiussione assicurativa sottoscritta con la *Parte_5* dai firmatari della predetta Convenzione in data 1.4.1992 e contraddistinta dal n. UR0008293 e (ii) delle sette appendici della stessa fideiussione con riferimento a tutte le opere collaudate dall'Amministrazione comunale con la nota prot. Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013 con efficacia retroattiva far data dal 18 gennaio 2016 o con la differente decorrenza ritenuta di giustizia; e) in ipotesi di accoglimento della domanda svolta dal *Parte_1* e dagli aderenti alla Convenzione, terzi chiamati, condannare *CP_1* alla restituzione, in favore di *CP_4* delle somme illecitamente escusse; f) in ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali svolte da *CP_4* nei confronti del *Parte_1* e dei terzi chiamati in causa, previo accertamento della illiceità per le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto delle escussioni delle garanzie fideiussorie di cui ai precedenti punti sub b) e c) effettuate da *CP_1* condannare *CP_1* a tenere indenne e mallevare la *CP_26* da ogni conseguenza negativa derivante dall'accoglimento di tali domande e quindi condannare la stessa *CP_1* a restituire alla *CP_26* [...] qualsivoglia somma al cui pagamento in favore di *CP_4* l'odierna comparente fosse condannata all'esito dell'accoglimento delle medesime domande riconvenzionali svolte dalla chiamante in causa; g) condannare *CP_1* e *CP_4* al pagamento delle spese del presente giudizio. La *CP_26* insiste, inoltre, per il rigetto della richiesta, formulata da *CP_4* nei confronti dell'ente attore e dei terzi chiamati in causa, di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c.”.

Conclusioni per la *Controparte_6* “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa difesa, eccezione e domanda, ivi comprese le domande riconvenzionali svolte da *CP_4* nei confronti del

Parte_1 e dei terzi chiamati in causa, inclusa l'odierna comparente: a) dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta da **CP_4** nei confronti dell'odierna comparente ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n.28/2010, in quanto non preceduta dal previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione; b) accertare e dichiarare che **CP_1** ha illecitamente escusso in data 13.4.2016 dalla **Controparte_4** attualmente **Controparte_22** la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 1992 con riferimento alla esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente la scuola materna edificata all'interno del perimetro consortile per la somma di € 235.933,68 e che, di conseguenza, la **Controparte_4** attualmente **Controparte_22** [...] non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del Consorzio attore al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma; c) accertare e dichiarare che **CP_1** ha illecitamente escusso in data 29.3.2018 dalla **Controparte_4** attualmente **Controparte_22** [...] la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 1992 con riferimento alla esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale consortile per la somma di € 100.000,00 e che di conseguenza la **Controparte_4** [...] attualmente **Controparte_22** non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del Consorzio attore al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma; d) condannare **CP_1** e **Controparte_4** attualmente **Controparte_22** per quanto di rispettiva competenza, a rispettare l'obbligo previsto all'art. 21 della Convenzione Urbanistica del 1992 e, quindi, a provvedere immediatamente allo svincolo (i) della fideiussione assicurativa sottoscritta con la **Parte_5** dai firmatari della predetta Convenzione in data 1.4.1992 e contraddistinta dal n. UR0008293 e (ii) delle sette appendici della stessa fideiussione con riferimento a tutte le opere collaudate dall'Amministrazione comunale con la nota prot. Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013 con efficacia retroattiva far data dal 18 gennaio 2016 o con la differente decorrenza ritenuta di giustizia; e) in ipotesi di accoglimento della domanda svolta dal **Parte_1** e dagli aderenti alla Convenzione, terzi chiamati, condannare **CP_1** alla restituzione, in favore di **CP_4** delle somme illecitamente escusse; f) in ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali svolte da **CP_4** nei confronti del **Parte_1** e dei terzi chiamati in causa, previo accertamento della illiceità per le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto delle escussioni delle garanzie fideiussorie di cui ai precedenti punti sub b) e c) effettuate da **CP_1** condannare **CP_1** a tenere indenne e mallevare la **CP_6** da ogni conseguenza negativa derivante dall'accoglimento di tali domande e quindi condannare la stessa **CP_1** a restituire alla [...] **CP_6** qualsivoglia somma al cui pagamento in favore di **CP_4** l'odierna comparente fosse

condannata all'esito dell'accoglimento delle medesime domande riconvenzionali svolte dalla chiamante in causa; g) condannare **CP_1** e **CP_4** al pagamento delle spese del presente giudizio. La **CP_29** insiste, inoltre, per il rigetto della richiesta, formulata da **CP_4** nei confronti dell'ente attore e dei terzi chiamati in causa, di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c.”.

Conclusioni per la ^{Cont} **Parte_3** “Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare la domanda attrice per intervenuta prescrizione e sempre in via preliminare subordinata per intervenuta novazione delle obbligazioni. Nel merito rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

FATTO E DIRITTO.

Con atto di citazione notificato il 31.7.2018 il **Parte_1** conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la **Controparte_30** [...] (in seguito per brevità **CP_4** e **CP_1** esponendo che il 16.6.1992 il **CP_31** ed i proprietari di oltre il 75% dei terreni ricadenti nell'ambito del **Parte_7** [...] ubicato in Roma, tra via Trionfale e via Cassia, avevano sottoscritto la convenzione urbanistica a rogito del notaio **Persona_3** rep. n. 39306, racc. n. 11789, con la quale i predetti proprietari dopo aver ceduto al **CP_31** tutte le aree private necessarie per l'urbanizzazione del medesimo **Parte_7**, si erano obbligati alla realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e di parte di quella secondaria, essendo per tale motivo esonerati dalla corresponsione, in sede di ottenimento delle concessioni necessarie per realizzare i rispettivi interventi edilizi privati all'interno del Comprensorio, del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 10/1977; che la convenzione, trascritta nei registri immobiliari di Roma 1, prevedeva che le società costruttrici originarie proprietarie dei terreni convenzionati si obbligassero a realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) elencate all'art. 3 della convenzione e che si occupassero della gestione e manutenzione delle predette opere di urbanizzazione durante la fase del completamento fino alla scadenza del termine di due anni dal collaudo definitivo delle medesime opere; che nel 2002 i sottoscrittori della convenzione avevano deciso di riunirsi nel **Parte_1** (d'ora in poi per brevità il **Parte_1**) per dare esecuzione alla convenzione e garantire l'organicità nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e nella gestione della manutenzione delle stesse; che il compito del **Parte_1** era stato poi ampliato in sede di costituzione all'art. 2 dello statuto alla realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione in via ordinaria e straordinaria di ogni altra opera, impianto, o servizio di uso ed interesse comune dei

consorziate all'interno del perimetro consortile; che come indicato all'art. 21 della convenzione i sottoscrittori della convenzione avevano stipulato una fideiussione assicurativa con la [...]

Parte_5 in data 1.4.1992, n. UR0008293, con sette appendici, per l'importo complessivo di £ 8.167.737.600, corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione; che una volta sottoscritta la convenzione, gli obblighi posti a carico degli originari sottoscrittori dalla convenzione (compresi quelli scaturenti dalla fideiussione assicurativa), erano stati trasferiti in capo al *Parte_1* ; che la [...]

Controparte_4 con atto di conferimento di azienda autorizzato dall'*CP_3* il 21.12.2004 aveva acquistato dalla *Pt_5* l'intero portafoglio rami e cauzioni e assicurazioni credito, compresa la garanzia fideiussoria sopra indicata, ed a decorrere dal 30.12.2016 la *Controparte_4* era stata fusa nella *Controparte_33* e da tale

fusione era derivata la *Controparte_22* e *CP_22* con rappresentanza generale per l'Italia; che con nota prot. Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013 il *CP_31* aveva provveduto a collaudare positivamente ed a certificare le seguenti opere di urbanizzazione all'interno del *Parte_1* : rete viaria, parcheggi e fognature, rete idrica, attrezzatura parco pubblico per mq 12.824, attrezzatura parco pubblico per mq 24.000, edificio scolastico scuola materna di 4 sezioni ed elementare di 10 aule; che con successiva determinazione dirigenziale n. rep. QI/1993/2013 e n. protocollo QI/106533/2013 del 30.10.2013 il *CP_31* aveva provveduto ad approvare le risultanze positive dell'atto di collaudo tecnico-amministrativo di cui alla nota del Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013; che in base agli articoli 3 e 14 della Convenzione i sottoscrittori di essa e quindi il

Parte_1 , una volta costituito, avevano assunto l'obbligo di provvedere alla realizzazione quali opere di urbanizzazione secondaria della scuola materna di 4 sezioni, della scuola elementare di 10 aule e dell'attrezzatura eccedenze parco pubblico per mq 24.000, realizzate in conformità ai progetti esecutivi redatti a cura e spese dei sottoscrittori in base ai progetti di massima e disciplinari allegati alla Convenzione; che al punto 11 del disciplinare delle scuole era previsto che sull'area esterna della scuola fossero previste adeguate sistemazioni esterne a verde con fognatura indipendente per acque piovane, illuminazione, innaffiamento, e la recinzione in parte in muratura ed in parte in ferro con caratteristiche di particolare robustezza e con un'altezza complessiva di m 1.80; che il *Parte_1* aveva depositato il 2.7.2009 presso il *CP_31* un primo progetto (prot. Dip. PAU n. 44759) a firma dell'arch.

Per_4 direttore dei lavori incaricato dal *Parte_1* , concernente solo la scuola materna, ma non l'area esterna; che con nota *Per_5* n. 35220 del 26.5.2010 il *CP_31* aveva chiesto al *Parte_1* un progetto aggiornato che interessasse l'intera area scolastica da corredare coi pareri degli uffici competenti e l'arch. *Per_4* aveva provveduto a depositare il progetto implementato con le integrazioni richieste dall'Amministrazione capitolina, acquisito con prot. Dip. PAU n. QI/2010/51274 del 12.8.2010; che per dare seguito alla richiesta pervenuta dal Dipartimento Servizi Educativi con nota dell'8.3.2011 il *Parte_1* aveva depositato una DIA ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 sempre a firma

dell'arch. **Per_4** denominata “*Progetto di completamento delle sistemazioni esterne previo reperimento delle ulteriori aree da espropriare*” relativo alla sistemazione dell'area verde adiacente alla scuola materna con prot. Dip. PAU n. QI/34515 del 2.5.2011; che infine il **Parte_1** aveva inoltrato all'Amministrazione il Computo metrico estimativo, redatto dall'arch. **Per_4** ad integrazione del progetto DIA presentato dal **Parte_1** nel 2011 ed inviato al **CP_31** nel 2014 e da esso acquisito col prot. Dip. PAU n. QI/326088 del 6.3.2014; che come richiesto dall'Amministrazione comunale il computo metrico estimativo si riferiva sia alle opere di competenza del **Parte_1** in forza della Convenzione e del Disciplinare delle Scuole allegatovi, sia alle altre opere funzionali al completamento dell'edificio scolastico di competenza del **CP_31** perché non menzionate nella Convenzione, né nel Disciplinare delle Scuole (in particolare la realizzazione di un'area giochi con relative attrezzature, di un teatro in calcestruzzo con opere accessorie, di un parcheggio in asfalto con relativo muro di contenimento ed altre opere); che con nota prot. Dip. PAU QI n. 81418 del 15.5.2015 il **CP_31** in contrasto con le previsioni della Convenzione del 1992 aveva richiesto al **Parte_1** di provvedere alla “*sistemazione dell'area verde di pertinenza della scuola d'infanzia, una volta espropriata l'area, valutata secondo vs. computo in € 235.933,68*”, ossia anche alla realizzazione di opere in realtà di competenza del **CP_31** medesimo, che semplicemente erano state incluse nel computo metrico su richiesta dell'ente pubblico; che la richiesta era stata ribadita dall'Amministrazione comunale con la nota **Persona_6** n. 153380 del 25.9.2015; che il **Parte_1** aveva replicato con la pec del 26.10.2015 sottolineando che il **CP_31** richiedeva al **Parte_1** il versamento di un importo di € 235.933,68 che riguardava anche opere di urbanizzazione secondaria che secondo la Convenzione ed il Disciplinare delle Scuole non erano a carico del **Parte_1** ed inviando al **CP_31** il computo metrico delle sole opere poste a carico del **Parte_1** dalla Convenzione; che malgrado ciò il Comune di Roma con la nota Dip. PAU QI/66475 del 13.4.2016 aveva chiesto alla **Controparte_4** subentrata alla **Pt_5** nella titolarità della fideiussione rilasciata dai sottoscrittori della Convenzione del 1992 a garanzia dell'adempimento degli obblighi da essi assunti con riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria per l'ammontare di € 297.905,68 con riferimento ad opere asseritamente non eseguite dal **Parte_1** (€ 36.000,00 per la mancata fornitura degli arredi della cucina del complesso scolastico, €10.000,00 per la mancata fornitura degli elementi di gioco dei bambini della scuola materna, €15.972,00 per la mancata corresponsione degli oneri di espropriazione delle aree verdi adiacenti alla scuola materna ed € 235.933,68 per la mancata esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente alla scuola materna oggetto di espropriazione); che con pec del 28.4.2016 il **Parte_1** aveva richiesto al Comune di sospendere l'escussione fideiussoria limitatamente alla somma di € 235.933,68 perché riferita a lavori che la Convenzione del 1992 non poneva a carico del **Parte_1**; che il **CP_31** aveva però mantenuto la propria posizione e la **Controparte_4** N.V. con comunicazione del 9.6.2016 aveva riferito di avere dato corso al versamento della garanzia fideiussoria richiesta dal

CP_31 anche per la somma di € 235.933,68, riferita alla mancata esecuzione dei lavori relativi all'area verde adiacente la scuola materna; che con pec del 20.6.2016 il Parte_1 aveva ribadito che tali lavori non rientravano fra quelli posti a suo carico dalla Convenzione del 1992 e dal Disciplinare delle Scuole allegatovi, che non potevano essere modificati unilateralmente dal CP_31 e che non vi era stata alcuna formale e regolare approvazione del progetto relativo da parte dell'Amministrazione Comunale; che il 16.2.2016 il CP_31 per procedere alla presa in consegna delle opere di urbanizzazione realizzate all'interno del Parte_1 in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione, aveva effettuato un sopralluogo presso lo stesso Parte_1, all'esito del quale aveva rilevato la necessità di interventi manutentivi sulla sede stradale della rete viaria consortile e di ripristino della segnaletica orizzontale; che il 29.3.2017 il CP_34 con nota prot. CU n. 223361 aveva quantificato l'importo dei predetti interventi di manutenzione sulla rete viaria consortile nell'ammontare di € 100.000,00 e con nota del Dip. PAU n. QI 56354 del 29.3.2018 aveva richiesto alla Controparte_4 l'ulteriore escussione della garanzia fideiussoria sul presupposto della mancata esecuzione di tali lavori di manutenzione della rete stradale consortile per tale importo e la garante aveva provveduto anche al pagamento di tale importo; che l'escussione della fideiussione era stata effettuata dall'Amministrazione comunale senza tenere conto che il Parte_1 con la pec del 12.6.2017 aveva contestato la quantificazione monetaria di tali lavori, del tutto esorbitante, aveva contestato di non avere ricevuto i verbali dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali per stabilire la necessità di effettuare i lavori e per quantificarne il costo ed aveva contestato che poiché la rete stradale consortile era stata oggetto di specifico e positivo collaudo in data 18.10.2013 ed erano trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine biennale decorrente dal collaudo, durante i quali il Parte_1 restava obbligato a provvedere alla manutenzione delle opere oggetto della Convenzione del 1992, il CP_31 ai sensi dell'art. 21 ultimo comma della stessa Convenzione avrebbe dovuto provvedere allo svincolo della garanzia fideiussoria già a far data dal gennaio 2016, sicché non poteva legittimamente richiedere l'escussione della garanzia nel 2017.

In diritto il Parte_1 sosteneva che CP_1 non aveva alcun diritto di escutere la garanzia fideiussoria per i lavori di sistemazione dell'area verde adiacente la scuola materna edificata all'interno del perimetro consortile per € 235.933,68, che non erano a suo carico secondo la Convenzione ed il Disciplinare delle Scuole, e che la CP_4 non aveva quindi azione di regresso nei suoi confronti per il pari importo pagato a CP_1 che attraverso un accesso agli atti del procedimento relativo ai lavori di completamento e sistemazione dell'area verde adiacente la scuola materna era stato visionato dal Parte_1 un atto dell'Amministrazione comunale nel quale si dava conto esplicitamente che il progetto di esecuzione dei predetti lavori non era mai stato approvato dai preposti uffici di CP_1 che ugualmente in base all'art. 8 della Convenzione la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale all'interno del perimetro consortile rimaneva a carico dei

sottoscrittori della Convenzione e quindi del **Parte_1** per due anni dal collaudo definitivo delle opere, collaudo avvenuto da parte del **CP_31** il 18.10.2013, per cui nel 2017 il **Parte_1** non aveva più alcun obbligo di manutenzione della rete stradale consortile ed il **CP_31** secondo l'art. 21 della Convenzione avrebbe dovuto svincolare la fideiussione entro tre mesi dalla scadenza del biennio di manutenzione, ossia entro gennaio 2016.

Per tali ragioni il **Parte_1** attore concludeva nei termini in epigrafe trascritti alle lettere a), b) e c).

Si costituiva il 20.12.2018, e quindi tempestivamente, la **CP_4** che esercitava azione di regresso nei confronti del **Parte_1** per la somma complessiva di € 335.933,68 (€ 235.933,68 + €100.000,00) e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa gli aderenti al progetto di lottizzazione per la realizzazione del **Parte_7** ossia la **Controparte_8** subentrata alla **CP_9** per effetto della scissione dalla **Controparte_8** a sua volta incorporante la **CP_9** la **CP_25** già **Controparte_16** la **Controparte_6** la **CP_26** la [...] **Controparte_35**, la **Parte_6** la **Controparte_18** la **Controparte_36** e la **CP_19** incorporante la **CP_20** essendo stati dichiarati falliti gli altri sottoscrittori, per sentir accertare il suo diritto di regresso anche nei loro confronti quali contraenti di polizza garantiti per quanto corrisposto a **CP_1** e per ottenere la condanna degli stessi al pagamento di quanto da ciascuno dovuto. Nel contempo la **CP_4** in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ravvisata l'escussione fraudolenta da parte di **CP_1** della fideiussione, chiedeva la condanna di quest'ultima alla restituzione in suo favore delle somme che le aveva pagato di € 235.933,68 e di € 100.000,00 oltre interessi fino al soddisfo.

Esponendo la **CP_4** che con la polizza UR0008293 dell'1.4.1992 la **Pt_5**, che aveva poi ceduto i rami cauzioni e credito il 31.12.2004 alla **Controparte_4** recentemente incorporata dalla **Controparte_22** aveva prestato cauzione nell'interesse degli aderenti al progetto di lottizzazione per la realizzazione del comprensorio **Parte_1** a favore del **CP_31** a garanzia della buona esecuzione nella zona sita in via Trionfale - via Cassia, denominata **Parte_1** degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'adempimento puntuale e completo di tutti gli obblighi assunti dai componenti con la convenzione allegata alla polizza; che le condizioni generali di polizza prevedevano l'obbligo della garante di effettuare il pagamento delle somme entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con pagamento subordinato al semplice avviso del contraente; che all'art. 3 della polizza erano indicati i soggetti aderenti al progetto di lottizzazione contraenti con la specifica degli importi per i quali ciascuno avrebbe risposto per il regresso nei confronti della compagnia; che al punto 6 della polizza era previsto l'impegno della garante di soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, rinunciando al

decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del Giudice; che il **Parte_1** con l'atto del notaio **Persona_7** del 10.1.2002, rep. n. 150701, aveva assunto tutti gli obblighi spettanti agli aderenti al progetto di lottizzazione per effetto della sottoscrizione della polizza; che con nota del 13.4.2016, prot. n. 66475, **CP_1** denunciando l'inadempimento del **Parte_1** aveva intimato alla compagnia il pagamento della somma di € 297.905,68 (di cui € 235.933,68 per la mancata esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente alla scuola materna); che con nota del 26.4.2016 aveva diffidato il **Parte_1** e gli aderenti al progetto di lottizzazione ad ottemperare alla loro obbligazione di rilievo in favore della garante, procurandone la liberazione e/o prestando garanzie idonee ad assicurare il diritto di regresso; che con nota del 7.6.2016 **CP_1** confutando le osservazioni mosse dal **Parte_1** e richiamando la previsione di polizza sul pagamento a semplice richiesta, aveva ribadito ad **CP_4** la richiesta di pagamento; che a quel punto aveva pagato a **CP_1** con bonifico del 22.6.2016 la somma di € 297.905,68; che le era stata restituita dal **Parte_1** la sola somma di € 61.972,00, per cui il **Parte_1** ed i chiamati in causa erano debitori a titolo di regresso nei suoi confronti di € 235.933,68 (€297.905,68 - € 61.972,00); che gli inviti ad essi rivolti con *e.mail* dell'8.2.2017 e con pec del 28.6.2017 e 23.10.2017 erano rimasti senza effetto nonostante il **Parte_1** avesse preannunciato la sua disponibilità ad un accordo bonario; che con nota del 31.5.2017 **CP_1** sulla base del sopralluogo del 16.2.2016, aveva diffidato il **Parte_1** a comunicare l'inizio dei lavori di ripristino della sede stradale e della segnaletica orizzontale indispensabili per la presa in consegna delle opere entro 15 giorni, dando avviso che trascorso tale termine, avrebbe dato avvio alla procedura di escussione per l'importo di € 100.000,00; che il 7.7.2017 **CP_1** confutando le osservazioni del **Parte_1**, aveva ulteriormente avvisato quest'ultimo che se non avesse ricevuto comunicazione dell'inizio dei lavori entro dieci giorni, avrebbe proceduto all'escussione della polizza **CP_4** per la somma di €100.000,00; che il 29.3.2018 **CP_1** aveva quindi inviato ad **CP_4** formale richiesta di pagamento della somma di € 100.000,00 in quanto i lavori di ripristino della sede stradale non erano stati iniziati ed il **Parte_1** era rimasto inadempiente; che in data 6.6.2018 **CP_4** aveva quindi pagato € 100.000,00 in favore di **CP_1** dopo che il **Parte_1** nella nota del 5.6.2018 aveva riconosciuto che le opere di ripristino del manto stradale e della segnaletica della viabilità interna del **Parte_1** erano previste nella Convenzione.

In diritto sosteneva la **CP_4** che la garanzia da essa prestata aveva natura autonoma, trattandosi di una fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (in tal senso Cass. sez. un. n. 3947/2010; Cass. n. 12152/2016), posto che secondo le condizioni generali il garante era obbligato ad effettuare il pagamento delle somme entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario (**CP_31** poi **CP_1** senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e senza il consenso di quest'ultimo, che nulla avrebbe

potuto eccepire in ordine al pagamento, per cui la CP_4 non poteva opporre eccezioni afferenti al rapporto garantito per sottrarsi al pagamento dovuto al beneficiario della garanzia, non essendo stata ipotizzata dal Parte_1 neppure in questo giudizio l'*exceptio doli*, la sola che potesse essere fatta valere in caso di contratto autonomo di garanzia; che erano semmai il Parte_1 e gli aderenti al progetto di lottizzazione che potevano agire in rivalsa contro CP_1 facendo valere le prospettate eccezioni relative al rapporto sottostante, mentre la CP_4 aveva pieno diritto di regresso per le somme pagate a CP_1 nei confronti degli aderenti alla Convenzione e del Parte_1 e poteva agire contro CP_1 solo nell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia da parte della stessa; che le opere di sistemazione dell'area esterna della scuola da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria erano pacificamente previste nella Convenzione a carico dei sottoscrittori e dello stesso Parte_1 e non erano state realizzate; che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria erano previste a carico dei sottoscrittori della Convenzione e del Parte_1 fino al termine di due anni dal collaudo definitivo delle opere e l'escussione della fideiussione per € 100.000,00 era avvenuta in base al sopralluogo effettuato da CP_1 il 3.2.2016; che lo svincolo dalla polizza fideiussoria poteva essere disposto esclusivamente dal beneficiario della stessa e quindi da [...] CP_1 e non dalla CP_4 che l'azione di regresso veniva esercitata verso il Parte_1 per l'intero importo pagato a CP_1 e nei confronti dei chiamati in causa per le percentuali per ciascuna indicate nell'appendice 2 della polizza.

Per tali ragioni la CP_4 concludeva nei termini in epigrafe trascritti, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_8 , della CP_15 , della Controparte_6 , della CP_26 , della Controparte_35 , della Parte_6 , della [...] Controparte_18 , della Controparte_36 CP_35 e della CP_19 .

Differita l'udienza di prima trattazione dal Giudice istruttore dott. Giuseppe Russo con decreto del 4.10.2018 al 27.3.2019, e poi al 16.5.2019 con decreto del 21.12.2018 per consentire alla CP_4 di notificare la citazione per chiamata in causa a Controparte_8 , CP_15 , Controparte_6 , CP_26 [...], Controparte_35 , Parte_6 , Controparte_18 [...] , Controparte_36 e CP_19 , e notificate le citazioni per chiamata in causa dei terzi da parte della CP_4 si costituiva il 19.4.2019 la [...] CP_8 che sosteneva che con la sottoscrizione dell'appendice n. 26 dell'8.3.2004 e la costituzione del Parte_1 i sottoscrittori della Convenzione del 1992 e della polizza fideiussoria erano divenuti fideiussori parziali di Pa e poi della CP_4 limitatamente alla loro percentuale di partecipazione al Parte_1 e faceva proprie le difese di quest'ultimo, eccependo però la prescrizione decennale in quanto la prima comunicazione rivoltale dalla CP_4 risaliva al 26.4.2016 dopo un silenzio di oltre dieci anni ed escludendo l'opponibilità nei suoi confronti delle obbligazioni

concordate dal *Parte_1* con *CP_1* senza la partecipazione degli originari sottoscrittori della Convenzione.

Si costituiva il 23.4.2019 la *Cont Parte_3* che richiamava le difese del *Parte_1* eccepiva la prescrizione decennale avverso l'azione di regresso esercitata nei suoi confronti dalla *CP_4* e sosteneva che non poteva essere chiamata a rispondere di obbligazioni pattuite dal *Parte_1* con *CP_1* senza il coinvolgimento degli originari sottoscrittori della Convenzione.

Si costituiva il 24.4.2019, e quindi tempestivamente, la *CP_26* che ricostruiti i fatti nei termini riportati nell'atto di citazione del *Parte_1*, sosteneva che anche dopo la costituzione del [...] *Parte_1* che aveva assunto su di sé gli obblighi derivanti dalla Convenzione del 1992 e dalla fideiussione assicurativa, ciascun aderente alla Convenzione ed al progetto di lottizzazione era rimasto obbligato verso la *CP_4* nei limiti della percentuale di terreno acquistato all'interno del perimetro consortile, e la *CP_26* per l'1,09% per un importo della somma chiesta in via di regresso dalla *CP_4* pari ad € 3.661,67; che andava eccepita l'improcedibilità della domanda della *CP_4* nei confronti della *CP_26* per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, da ritenere obbligatorio ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 per i contratti assicurativi, tra i quali rientrava la polizza fideiussoria prestata dalla *CP_4* non essendo sufficiente la negoziazione assistita esperita, nell'ambito della quale l'offerta transattiva di pagamento alla *CP_4* da parte della *CP_26* dell'80% delle somme richieste dalla *CP_4* era stata rifiutata, posto che nella procedura di mediazione obbligatoria vi era l'intervento di un soggetto terzo imparziale, che mancava nella negoziazione assistita; che il contratto concluso dalle parti non era un contratto autonomo di garanzia, ma una fideiussione; che le clausole dei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 della polizza fideiussoria, conclusa per adesione alle condizioni unilateralmente predisposte dalla dante causa della *CP_4* non erano state approvate con doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1342 e 1341 cod. civ. ed erano quindi inefficaci nei confronti delle parti, con la conseguente possibilità per la *CP_26* di opporre alla *CP_4* le eccezioni inerenti al rapporto fondamentale; che la polizza fideiussoria non poteva essere qualificata come contratto autonomo di garanzia se non prevedeva oltre al pagamento a prima richiesta anche la clausola senza eccezioni; che circa l'illegittimità delle escussioni della polizza fideiussoria compiute da *CP_1* andavano richiamate le argomentazioni addotte dal *Parte_1* [...]

Per tali ragioni la *CP_26* concludeva nei termini in epigrafe trascritti.

Si costituiva il 24.4.2019 la *Controparte_6* che spiegava le stesse difese della *CP_26* precisando che la percentuale della quale poteva essere chiamata a rispondere dalla *CP_4* in regresso era del 5,4%, per un importo di € 18.308,38.

Si costituiva il 14.5.2019, e quindi tardivamente, **CP_1** che chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal **Parte_1** nei suoi confronti assumendo che i lavori di sistemazione dell'area verde esterna alla scuola erano di pertinenza del **Parte_1** in base all'art. 11 del Disciplinare allegato alla Convenzione del 1992 ed il relativo costo era stato ricavato dal progetto sviluppato dallo stesso **Parte_1** e che i lavori di manutenzione della strada del **Parte_1** erano a carico dello stesso nei due anni successivi al collaudo, con un termine di tre mesi successivo per lo svincolo della fideiussione da parte del **CP_31** per cui avvenuto il collaudo il 18.10.2013, i due anni erano scaduti il 18.10.2015, ma i tre mesi successivi sarebbero scaduti il 18.1.2016, mentre già in data 21.12.2015 il Dipartimento PAU aveva richiesto al Dipartimento Patrimonio l'immissione in possesso delle opere collaudate, ma le parti si erano poi riunite per procedere a norma dell'art. 18 della Convenzione all'immissione in possesso solo il 18.2.2016 e tale immissione in possesso non era potuta avvenire per la mancata esecuzione dei lavori di ripristino della rete stradale.

Per tali ragioni **CP_1** concludeva per il rigetto delle domande del **Parte_1** **Pt_1**

All'udienza di prima trattazione, tenutasi a seguito di rinvio il 17.7.2019 davanti al GOT dott. Tommaso Del Litto in quanto il Giudice titolare dott. Giuseppe Russo era temporaneamente impegnato nella commissione di esame dei notai, il **Parte_1** per l'ipotesi di accoglimento nei suoi confronti delle domande riconvenzionali della **CP_4** chiedeva la condanna di **CP_1** a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni conseguenza negativa di tale accoglimento e quindi a restituirgli quanto eventualmente versato alla **CP_4** mentre quest'ultima faceva presente di avere provveduto alla notifica della citazione per chiamata in causa e di avere rivolto alle chiamate in causa (esclusa la **Controparte_8** nei cui confronti la domanda era per € 128.696,19) l'invito alla negoziazione assistita e che il procedimento relativo aveva avuto esito negativo per la **CP_29** e per la **CP_26**, facendo comunque rilevare che le polizze fideiussorie secondo l'orientamento costante della sezione XVII non rientravano nel novero dei contratti assicurativi, o finanziari soggetti a mediazione obbligatoria (in tal senso Trib. Roma ord. G.I. dott. Russo nel procedimento n. 7483/2012 RG ; Trib. Roma sentenza n. 14967/2018 rel. dott. Alfredo Landi; Trib. Roma sentenza n. 5130/2019 rel. dott. Tommaso Martucci). La **CP_4** contestava le eccezioni di prescrizione e novazione in quanto infondate e generiche, posto che comunque le escussioni delle garanzie ed i pagamenti erano intervenuti nel 2016 e nel 2018 ed i contraenti di polizza erano rimasti gli stessi anche se il [...] **Parte_1** successivamente costituito aveva assunto obbligazioni cumulative con gli originari contraenti senza liberazione di questi ultimi e controdeduceva che la quota di partecipazione al **Parte_1** della **Controparte_8** era del 40,24%, addirittura superiore alla quota del 38,31% indicata dalla **CP_4** ai fini del regresso verso tale società sulla base della previsione del punto 2 della polizza; che la polizza fideiussoria rilasciata non era un contratto per adesione essendo stata

rilasciata su richiesta specifica e nell'interesse dei contraenti in conformità ai dettami imposti dal Comune beneficiario, per cui non era richiesta alcuna approvazione specifica delle clausole ritenute vessatorie (in tal senso Trib. Roma sentenza n. 14967/2018 rel. dott. Alfredo Landi); che costituendo la polizza fideiussoria un contratto autonomo di garanzia, le chiamate in causa non potevano sollevare eccezioni attinenti al rapporto oggetto di garanzia per sottrarsi al regresso della CP_4

Dichiarata la contumacia della CP_15 , della Controparte_35 [...] , della Controparte_18 , della CP_19 e della [...] Controparte_36 , venivano concessi dal GOT Del Litto i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. con decorrenza differita dal 13.1.2020.

Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. il Parte_1 oltre a precisare le conclusioni nei termini in epigrafe trascritti (comprese quelle della lettera d formulate all'udienza di prima trattazione) sosteneva che le clausole dei punti 5 e 6 della polizza fideiussoria erano inefficaci per mancanza di specifica approvazione per iscritto malgrado l'inserimento in condizioni generali di assicurazione unilateralmente predisposte, con la conseguenza che la polizza stessa non poteva essere considerata come un contratto autonomo di garanzia essendo invece una mera fideiussione, caratterizzata dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale (in tal senso si richiamava la sentenza del Tribunale di Roma n. 4578 del 2.3.2018) e con la conseguenza che alla CP_4 potevano essere opposte dal Parte_1 e dai sottoscrittori della convenzione urbanistica del 1992 le eccezioni di illecita escussione della garanzia per gli inadempimenti alla Convenzione da parte di CP_1 che non aveva affatto ammesso la mancata esecuzione dei lavori, avendo sottolineato che i lavori a suo carico erano stati regolarmente collaudati e che quelli che CP_1 assumeva inadempiti non rientravano nel collaudo, né tra quelli che il Parte_1 era tenuto ad eseguire secondo la Convenzione e secondo il Disciplinare delle Scuole; che CP_1 confondeva l'obbligo biennale del Parte_1 di provvedere alla manutenzione stradale, scaduto il 30.10.2015, con l'obbligo a carico di CP_1 di provvedere nei tre mesi successivi e quindi entro il 30.1.2016 allo svincolo della fideiussione concessa dalla Pa (alla quale era poi subentrata la CP_4 , mentre in realtà CP_1 solo nel corso del sopralluogo del 18.2.2016, e quindi tardivamente, aveva ritenuto necessaria l'effettuazione di lavori di manutenzione stradale e solo successivamente aveva contestato al Parte_1 la mancata esecuzione di tali lavori, che in realtà competevano ormai al CP_31 come desumibile dagli articoli 8 e 21 della convenzione, per cui l'escussione della polizza fideiussoria effettuata da CP_1 il 29.3.2018 per € 100.000,00 era illecita ed illegittima.

Con ordinanza riservata del 25.8.2021 il GOT dott. Del Litto non ammetteva le prove orali richieste dalla Controparte_8 , vertenti su circostanze negative ed irrilevanti ai fini della decisione e non potendo provvedere sull'istanza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla CP_4 per i limiti

della sua competenza di valore, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 6.10.2022, rimettendo al dott. Giuseppe Russo ogni determinazione in ordine all'istanza ex art. 186 ter c.p.c. della CP_4

Autorizzata con decreto del 28.9.2022 la trattazione scritta dell'udienza del 6.10.2022, avendo le parti costituite concluso nel termine loro concesso come in epigrafe trascritto, la causa veniva trattenuta in decisione il 6.10.2022, con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente occorre osservare che é ormai superflua la pronuncia sull'istanza della CP_4 di emissione di ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c., in quanto in questa sede si provvede sul merito delle domande riconvenzionali avanzate dalla CP_4 nei confronti del Parte_1 [...] delle chiamate in causa e di CP_1

Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione d'improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria sollevata dalla CP_26 e dalla Controparte_6 ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, in quanto la polizza cauzionale sulla base della quale la CP_4 ha esercitato l'azione di regresso nei confronti delle suddette società, che hanno sottoscritto la Convenzione col CP_31 nel 1992, non rientra per orientamento consolidato di questa sezione tra i contratti assicurativi per i quali la mediazione é obbligatoria ed a ciò va aggiunto che la negoziazione assistita esperita ha avuto esito negativo.

Infondata é anche l'eccezione preliminare di merito di prescrizione decennale dell'azione di regresso esercitata da CP_4 sollevata dalla Controparte_8 e dalla ^{Co} Pt_3, in quanto secondo l'art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l'azione di regresso della CP_4 non poteva essere esercitata dalla CP_4 contro i sottoscrittori della Convenzione del 1992 che avevano assunto originariamente gli obblighi garantiti nei confronti del CP_31 prima che la fideiussione fosse escussa da CP_1 nei confronti di CP_4 il che é avvenuto per € 235.933,68 il 13.4.2016 e per € 100.000,00 il 29.3.2018, per cui certamente al momento della notifica della citazione per chiamata in causa della Controparte_8 e della ^{Cont} Pt_3 [...] nel gennaio 2019 la prescrizione decennale non era maturata.

Va poi escluso che dopo la costituzione del Parte_1 si sia verificata una novazione delle obbligazioni facenti capo ai sottoscrittori della Convenzione del 1992, in quanto le obbligazioni sono rimaste quelle previste nella convenzione e negli allegati alla stessa, ed il Parte_1 é stato costituito non per liberare gli originari sottoscrittori della convenzione dai loro obblighi, ma per migliorare dal punto di vista organizzativo e gestionale la fase della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'area consortile edificanda e della gestione delle stesse.

Occorre a questo punto qualificare la polizza cauzionale originariamente rilasciata dalla **Pt_5** il 28.5.1992, e poi fatta propria dalla **CP_4** a garanzia delle obbligazioni assunte dai sottoscrittori della convenzione del 1992 col **CP_31** poi fatte proprie anche dal **Parte_1** da essi costituito il 10.1.2002, per stabilire se si tratti di un contratto autonomo di garanzia, come sostenuto dalla **CP_4** o di una fideiussione, come sostenuto dal **Parte_1** e dalle chiamate in causa costitutesi, allo scopo di sottrarsi all'azione di regresso esercitata nei loro confronti dalla **CP_4** sulla base di eccezioni inerenti all'insussistenza delle obbligazioni asseritamente derivanti a loro carico dalla convenzione del 1992 e dal Disciplinare della scuola allegatovi per il cui inadempimento [...] **CP_1** ha ritenuto di escutere la polizza cauzionale.

Premesso che secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione una polizza cauzionale é qualificabile come contratto autonomo di garanzia (*Garantievertrag*) quando contenga contemporaneamente le clausole del pagamento “*a prima richiesta scritta*” e “*senza eccezioni*” (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022 n. 16636), e che nel caso specifico l'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva il pagamento delle somme dovute in base alla polizza da parte della garante entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario (il **CP_31** poi **CP_1** senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a seguito di semplice avviso al contraente senza il bisogno del suo preventivo consenso, contraente che nulla avrebbe potuto eccepire in merito al pagamento stesso, mentre non era prevista una definitiva impossibilità di opporre eccezioni anche dopo l'effettuazione del pagamento, va detto che la polizza in questione, denominata “*polizza cauzionale a garanzia del pagamento oneri urbanizzazione e/o costo di costruzione ex artt. 6 e 11 legge 28.1.1977 n. 10*” e contenente riferimenti generici al “*Sindaco del Comune*” ed al “*Contraente*” ed un testo prestampato denominato “*condizioni generali di assicurazione*”, era chiaramente redatta su un modulo prestampato unilateralmente predisposto dalla **Pt_5** allo scopo di regolare in modo uniforme le cauzioni prestate da tale società a garanzia della buona esecuzione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria a favore dei Comuni che avessero rilasciato provvedimenti di concessione edilizia pattuendo coi beneficiari convenzioni ai sensi degli articoli 6 e/o 11 della L. 28.1.1977 n. 10, con conseguente applicabilità dell'art. 1342 comma 2° e dell'art. 1341 cod. civ., richiedente la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie elencate all'art. 1351 comma 2° cod. civ..

Tra le clausole vessatorie elencate rientrano quelle che limitano la facoltà del contraente non predisponente di opporre eccezioni, e tra esse rientra la previsione dell'art. 5 dell'esclusione della facoltà del contraente di opporre al garante il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della facoltà del contraente di opporre eccezioni al pagamento del beneficiario da parte del garante, e la previsione dell'art. 6 di esclusione della facoltà del contraente di opporre qualsiasi eccezione, comprese

quelle previste dall'art. 1952 cod. civ., contro la rivalsa del garante nei suoi confronti. Le suddette clausole degli articoli 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione non sono state fatte oggetto di specifica approvazione scritta da parte dei contraenti e devono quindi ritenersi inefficaci nei loro confronti, per cui una volta depurata la polizza cauzionale dalle clausole degli articoli 5 e 6 a maggior ragione non possono sussistere dubbi sull'opponibilità da parte del **Parte_1** e dei sottoscrittori della convenzione del 1992 alla **CP_4** avente causa della **Pt_5**, di eccezioni inerenti all'insussistenza del loro inadempimento alla convenzione che secondo **CP_1** avrebbe legittimato l'escussione della polizza cauzionale verso la **CP_4**

La prima escussione della polizza cauzionale da parte di **CP_1** del 13.4.2016 per la somma di €235.933,68, poi pagata dalla **CP_4** il 22.6.2016, insieme ad ulteriori importi poi restituiti alla stessa dal **Parte_1**, è avvenuta per la mancata esecuzione, da parte del **Parte_1** e dei sottoscrittori della convenzione del 1992, dei lavori relativi all'area verde adiacente la scuola materna, ma tali lavori relativi alla realizzazione di un'area giochi con relative attrezzature, di un teatro in calcestruzzo con opere accessorie e di un parcheggio in asfalto con relativo muro di contenimento non erano posti a carico dei sottoscrittori della Convenzione del 1992 e del **Parte_1** dagli articoli 3 e 14 della Convenzione, né dall'art. 11 del Disciplinare delle Scuole (che si riferiva solo ad adeguate sistemazioni esterne a verde sull'area esterna della scuola con fognatura indipendente per acque piovane, illuminazione, innaffiamento e ad una recinzione in parte in muratura ed in parte in ferro con caratteristiche di particolare robustezza dell'altezza complessiva di m 1.80), né l'inclusione tra i lavori dovuti dai sottoscrittori della convenzione è desumibile dal progetto di completamento della sistemazione delle aree esterne della scuola materna redatto dall'arch. **Per_4** direttore dei lavori incaricato dal **Parte_1**, acquisito dal **CP_31** con prot. Dip. PAU n. QI 34515 del 2.5.2011, e dal computo metrico redatto dallo stesso professionista acquisito dal Comune di Roma con prot. Dip. PAU n. QI 326088 del 6.3.2014, riferiti per esigenze di coordinamento e completezza sia ad interventi di competenza del **Parte_1**, che ad interventi di competenza del **CP_31** e del resto non risulta che gli interventi per i quali **CP_1** ha incassato dalla **CP_4** € 235.933,68 siano mai stati approvati dall'ente pubblico.

Ne deriva che **CP_1** ha illegittimamente escusso la polizza cauzionale nei confronti di **CP_4** per l'importo di € 235.933,68, e che **CP_4** non può esercitare il regresso nei confronti del **[...]** **Parte_1** e dei sottoscrittori della convenzione chiamati in causa per tale somma, mentre ha diritto di ripetere da **CP_1** la somma di € 235.933,68 con gli interessi legali dal 20.12.2018 al saldo, indebitamente versata.

La seconda escussione della polizza cauzionale da parte di **CP_1** del 29.3.2018 per la somma di € 100.000,00, poi pagata dalla **CP_4** il 6.6.2018, è avvenuta per la mancata esecuzione da parte del

Parte_1 e dei sottoscrittori della convenzione della manutenzione della rete stradale consortile e dei lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, a seguito dei rilievi formulati il 16.2.2016 in sede di sopralluogo finalizzato al passaggio del possesso dell'area urbanizzata dal *Parte_1* al *CP_31* ma in realtà secondo l'art. 8 penultimo comma della convenzione del 1992 la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale consortile doveva rimanere a carico dei sottoscrittori della convenzione e quindi anche del *Parte_1* che a fini organizzativi aveva assunto anche su di sé gli obblighi dei sottoscrittori della convenzione del 1992, per i soli due anni successivi al collaudo definitivo delle opere, ed il *CP_31* aveva provveduto a collaudare positivamente ed a certificare la realizzazione della rete viaria in data 18.10.2013 (vedi nota Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013), per cui l'obbligo di manutenzione della rete stradale consortile del *Parte_1* e dei sottoscrittori della convenzione era venuto meno il 18.10.2015, e quindi prima che il *CP_31* procedesse alla contestazione dell'inadempimento dell'obbligo di manutenzione in data 16.2.2016. Tale contestazione è poi intervenuta quando già era scaduto anche il termine di tre mesi dalla scadenza del biennio di manutenzione delle opere di urbanizzazione previsto dall'art. 21 della convenzione perché il *CP_31* provvedesse allo svincolo della fideiussione, essendo spirato tale termine il 18.1.2016, ed è evidente che l'ente pubblico non poteva far derivare da una propria inerzia nel procedere allo svincolo della fideiussione il protrarsi dell'obbligo di manutenzione della rete stradale del *Parte_1* e dei sottoscrittori della convenzione del 1992, ormai scaduto.

Ne deriva che *CP_1* ha illegittimamente escusso la polizza cauzionale nei confronti di *CP_4* anche per l'importo di € 100.000,00, e che *CP_4* non può esercitare il regresso nei confronti del *Parte_1* e dei sottoscrittori della convenzione chiamati in causa per tale somma, mentre ha diritto di ripetere da *CP_1* la somma di € 100.000,00 con gli interessi legali dal 20.12.2018 al saldo indebitamente versatale.

Va infine accolta la domanda del *Parte_1* della ^{Par} *CP_37* e della *CP_6* [...] ma limitatamente alla sola obbligata inadempiente all'art. 21 della convenzione del 1992, [...] *CP_1*, di condanna della stessa allo svincolo della fideiussione assicurativa sottoscritta con la [...] *Parte_5* dai firmatari della predetta Convenzione in data 1.4.1992 e contraddistinta dal n. UR0008293 e delle sette appendici della stessa fideiussione con riferimento a tutte le opere collaudate dall'Amministrazione comunale con la nota prot. Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013 con efficacia retroattiva a far data dal 18 gennaio 2016, in quanto a quella data sono scaduti i tre mesi successivi alla scadenza dell'obbligo biennale di manutenzione delle opere di urbanizzazione dell'area consortile gravante sul *Parte_1* e prima di esso sui sottoscrittori della convenzione del 1992.

Per quanto riguarda le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza [...] CP_1 e la CP_4 vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 che tenendo conto del valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n.147/2022 si liquidano in € 1.241,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compensi (di cui € 1.772,00 per fase di studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 3.082,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

In base allo stesso principio la CP_4 e CP_1 vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali della CP_26 e della Controparte_6 che tenendo conto del valore delle domande a ciascuna riferibili e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 si liquidano per la CP_26 in € 1.278,00 per compensi (di cui € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 426,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per la Controparte_6 in € 2.540,00 per compensi (di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

In base allo stesso principio CP_1 va condannata al pagamento in favore di CP_4 delle spese processuali, che tenendo conto del valore della domanda riconvenzionale trasversale di CP_4 accolta e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 si liquidano in € 11.229,00 per compensi (di cui € 1.772,00 per fase di studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 3.082,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Sempre in base al principio della soccombenza la CP_4 va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_8 e della ^{Cont}Parte_3 che tenendo conto del valore delle domande a ciascuna riferibili e delle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 si liquidano per la [...] CP_8 in € 7.052,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per fase di studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per la Ve Parte_3 in € 2.540,00 per compensi (di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Vanno infine dichiarate irripetibili le spese processuali di *Controparte_22*
[...] nei confronti della *CP_15* della *Controparte_35*
[...], della *Controparte_18* della *CP_19* e della [...]
Controparte_36, chiamate in causa rimaste contumaci ma non soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del Giudice unico dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dal *Parte_1* con atto di citazione notificato il 31.7.2018 alla *Controparte_30*
[...] ed a *CP_1* sulle domande riconvenzionali avanzate dalla *Controparte_30* con la comparsa di risposta con chiamata in causa dei terzi *Controparte_8* *CP_25* *CP_6* [...] *CP_26* *Controparte_35*, *Parte_6* *Controparte_18* *Controparte_36* e *CP_19* e sulle domande riconvenzionali avanzate nelle comparse di costituzione della *Controparte_8* della *CP_26* e della *Controparte_6* ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara che *CP_1* ha illegittimamente escusso in data 3.4.2016 dalla [...] *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 16.6.1992 con riferimento all'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area verde adiacente la scuola materna edificata all'interno del perimetro consortile per la somma di €235.933,68 e che, di conseguenza, la *Controparte_4* attualmente [...] *Controparte_23* non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del *Parte_1* al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma;
- 2) Accerta e dichiara che *CP_1* ha illegittimamente escusso in data 29.3.2018 dalla *Controparte_4* attualmente *Controparte_22* [...] la fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai firmatari della Convenzione del 1992 con riferimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale consortile per la somma di € 100.000,00 e che, di conseguenza, la [...] *Controparte_4* attualmente *Controparte_22*

non vanta e non può esercitare alcun diritto nei confronti dei firmatari della Convenzione del 1992 e del *Parte_1* al fine di chiedere ed ottenere la restituzione della menzionata somma;

- 3) Condanna *CP_1* a rispettare l'obbligo previsto dall'art. 21 della Convenzione Urbanistica del 16.6.1992 e, quindi a provvedere immediatamente allo svincolo della fideiussione assicurativa sottoscritta con la *Parte_5* dai firmatari della predetta Convenzione in data 1.4.1992 e contraddistinta dal n. UR0008293 e delle sette appendici della stessa fideiussione con riferimento a tutte le opere collaudate dall'Amministrazione comunale con la nota prot. Dip. PAU n. 101807 del 18.10.2013 con efficacia retroattiva a far data dal 18 gennaio 2016, respingendo l'analoga domanda proposta dal *Parte_1* dalla *CP_26* e dalla *Controparte_6* nei confronti della *Controparte_22*
- 4) Rigetta la domanda riconvenzionale di regresso proposta dalla *Controparte_22* [...] per la complessiva somma di € 335.933,68 nei confronti del [...] *Parte_1* e dei chiamati in causa *CP_8* *CP_8* , *CP_15* , *Controparte_6* , *CP_26* [...], *Controparte_35* , *Parte_6* , *Controparte_18* [...] , *Controparte_36* e *CP_19* per gli importi per ciascuno richiesti;
- 5) Condanna *CP_1* alla restituzione alla *Controparte_22* [...] della complessiva somma di € 335.933,68 indebitamente percepita oltre interessi legali dal 20.12.2018 al saldo;
- 6) Condanna *CP_1* e la *Controparte_22* in solido al pagamento delle spese processuali in favore del *Parte_1* che si liquidano in € 1.241,00 per spese vive ed € 11.229,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- 7) Condanna *CP_1* e la *Controparte_22* in solido al pagamento delle spese processuali in favore della *CP_26* e della *CP_6* [...] che si liquidano per la *CP_26* in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per la *Controparte_6* in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- 8) Condanna *CP_1* al pagamento in favore di *Controparte_22* [...] *CP_22* delle spese processuali, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- 9) Condanna *Controparte_22* al pagamento delle spese processuali in favore della *Controparte_8* e della *Cont* *Parte_3* che si liquidano per la

Controparte_8 in € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e per la *Cont Parte_3* in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;

- 10) Dichiara irripetibili le spese processuali di *Controparte_22*
[...] nei confronti della *CP_15* della *Controparte_35*
[...], della *Controparte_18* della *CP_19* e della
Controparte_36 .

Roma 5.1.2023

Il Giudice unico

firmato digitalmente

dott. Vincenzo Picaro